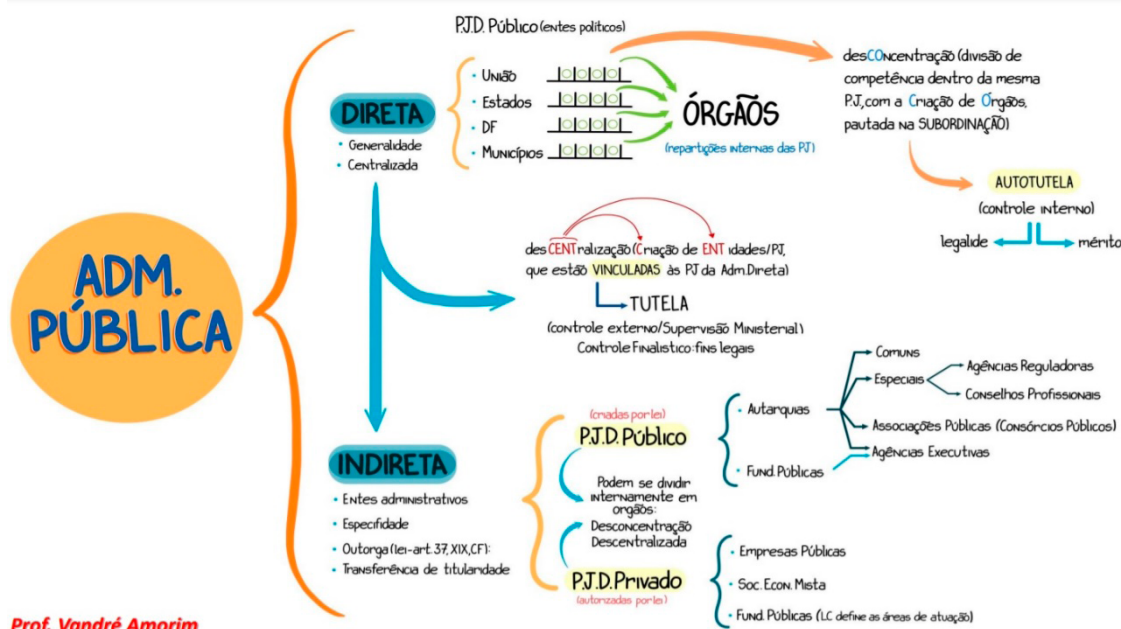


ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VII

A partir de agora, serão vistas cada uma das figuras que integram a Administração indireta.



AUTARQUIAS

Conceito

A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que presta serviços públicos típicos, integrante da Administração indireta. É uma forma de descentralização por outorga porque se exige lei. Além disso, a lei já a cria diretamente.

- Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
- Autarquia vem do grego "autonomia".
- Pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração indireta.
- Embora a autarquia tenha características similares às da Administração direta, ela sempre será integrante da Administração indireta.

ANOTAÇÕES

- Capacidade exclusivamente administrativa, com mínima influência política.

Como as autarquias prestam serviços públicos típicos/essenciais, pode-se pensar que elas têm independência e poderes de criar e inovar no mundo jurídico, mas isso **não** acontece. A autarquia representa uma descentralização administrativa, logo, a competência é exclusivamente administrativa.

No tocante à influência política, algumas medidas tomadas por algumas autarquias influenciam nos direitos e deveres dos cidadãos. **Ex.:** INSS.

Então, existe uma atuação minimamente política, mas não é esse o papel da autarquia.

Exemplo:

O Ibama passou a reduzir as fiscalizações em virtude de uma mera diretriz política. Isso tem influência direta porque grupos e países estrangeiros podem deixar de avaliar o Brasil da forma como avaliavam antes.

Características:

- **Pessoal regido por estatuto próprio (regime estatutário*).**

Quando se fala em regime jurídico de pessoal, há dois principais: o regime jurídico celetista e o regime jurídico estatutário. Como as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, a tendência é que elas sigam o **regime estatutário**.

O regime estatutário é aquele que incide com mais frequência para as pessoas de direito público. No entanto, é possível se falar também da incidência do regime celetista para PJs de direito público, mas isso é uma exceção.

É uma exceção porque, a partir de 1998, com a Emenda Constitucional n. 19, há a preferência de regime jurídico estatutário para as PJs de direito público, mas também foi possibilitado o regime jurídico plúrimo porque até então, desde a CF/1988, havia o regime jurídico único, que vigorou de 1988 até 1998.

Regime jurídico múltiplo/plúrimo – possibilidade de variação, em uma mesma esfera, de mais de um regime.

O regime único era a obrigação de escolher apenas um regime: ou todo mundo era estatutário ou todo mundo era celetista dentro de determinada unidade federativa.

ANOTAÇÕES



Em 2007, o STF percebeu que, se foi uma Emenda Constitucional, deveria ter passado pelas duas Casas, duas vezes cada, com a aprovação de 3/5. Assim, tal modificação foi suspensa, voltando, a partir daí, a incidir o regime jurídico único, e a regra continua sendo a preferência do regime estatutário para as pessoas jurídicas de direito público.

Entretanto, algumas autarquias continuam celetistas. Ressalta-se também que existem leis, inclusive mais recentes, que imputam a algumas autarquias o regime jurídico de pessoal celetista.

Exemplo de regime jurídico único:

O Município de Governador Valadares escolheu o regime celetista, logo, todos os órgãos municipais são celetistas, inclusive suas autarquias.



ATENÇÃO

Apesar de, em regra, as PJs de direito público terem preferência pelo regime jurídico estatutário, existem autarquias que são celetistas.

Isso porque, primeiramente, se fala de consórcios públicos, é importante saber que, dentro deles, existe uma espécie de consórcio chamado de associação pública. Tal associação é uma autarquia, mas, apesar disso, ela é celetista.

Em segundo lugar, existem também os conselhos de classe, que, embora sejam autarquias especiais, são celetistas.

Isso posto, está-se diante de uma contradição.

Regra: as autarquias seguem o regime jurídico de pessoal estatutário. **Porém**, existem autarquias celetistas. Isso porque alguns municípios brasileiros seguem o regime celetista até hoje. Além disso, mesmo que tratemos do regime estatutário para o ente federativo, ainda há alguns que são celetistas.

- Obediência à regra geral de licitação prévia para contratação de serviços, obras e compras.
 - Isso vale para todos os integrantes da Administração Pública.
- Proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas.
 - Ressalta-se que a proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas **vale para todas as entidades da Administração Pública.**

ANOTAÇÕES

CF

Art. 37, XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

Tal proibição não é absoluta, é relativa. Quando se analisa a possibilidade de acumulação de cargos, empresas e funções, a preocupação não é se diz respeito à empresa pública ou à autarquia, visto que é proibida para todas elas, é preciso analisar o cargo em si.



Exemplo: professores podem acumular cargos.

- Limitação ao teto remuneratório (art. 37, XI, CF/1988).

O art. 37, XI, CF/1988 estabelece que há um limite para que as pessoas jurídicas da Administração Pública direta e indireta paguem aos seus servidores, e isso vale para as autarquias.

Obs.: o teto remuneratório é analisado por entidade federativa, isto é, nas autarquias municipais, o teto é do prefeito; nas estaduais, é do governador; nas federais, o limite é o STF.

- Seus bens e rendas são patrimônios públicos, com destinação especial.
 - Pode-se dizer que os bens das autarquias são bens públicos; nas empresas públicas e sociedades de economia mista, os bens não são públicos. Isso porque o Código Civil determina expressamente que somente são bens públicos os bens das PJs de direito público.
- Impenhorabilidade de seus bens e rendas (art. 100 da CF – Regime de Precatórios).
- Proibição da constrição dos bens em virtude de serem públicos.
 - Ressalta-se que essa impenhorabilidade é relativa. Ela é regra geral, mas existem situações excepcionais de penhora.
 - Tais bens não podem ser bloqueados porque o pagamento das dívidas das autarquias é feito pelo chamado regime de precatórios, que é um regime previsto no art. 100 da CF.



ANOTAÇÕES

Exemplo:

Se um indivíduo entrar com ação contra uma autarquia (PJ de direito público), e o juiz der ganho de causa a ele, os bens da autarquia não serão penhorados. Após o trânsito em julgado da decisão, o indivíduo receberá um documento chamado **precatório** e entrará em uma fila para, quando chegar a vez dele, ele receber.

- Impossibilidade de usucapião de seus bens.
 - **Usucapião** – aquisição do bem por uma pessoa por ela ter ficado um tempo com ele, tempo esse que varia.
 - Independentemente do tempo, se o bem for **público**, não caberá a usucapião.
- Prescrição quinquenal de suas dívidas passivas.
 - Incidência do Decreto n. 20.910/1932, que estabelece uma prescrição quinquenal (5 anos) para as dívidas das autarquias. É diferente das prescrições ligadas às PJs de direito privado.
- **Imunidade tributária recíproca** – art. 150, § 2º, CF – imunidade tributária em relação à instituição de impostos sobre **seu patrimônio, sua renda e seus serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes**.

Por que ela é chamada de recíproca?

Porque essa imunidade foi criada em relação à União, aos estados, ao DF e aos municípios, que, entre si, não vão instituir impostos sobre bens, rendas e serviços, ou seja, nenhum desses entes paga IPVA ou IPI, por exemplo.

Essa imunidade tributária é estendida às autarquias. No entanto, ela não é absoluta, tendo o STF fixado o seguinte:

Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo (STF – Informativo 861).

Por exemplo, se determinado imóvel pertence a uma PJ de direito público, ele terá imunidade tributária. No caso de a autarquia ceder esse imóvel a uma pessoa de direito privado, incidirá o tributo.



30m

ANOTAÇÕES



O PULO DO GATO

Se cair na prova: “Incide a imunidade tributária para os bens das autarquias”, a questão estará certa. Não é absoluta, mas incide.

- Juízo privativo da entidade a que pertencem (quando vinculadas à União, o foro judicial para as ações comuns será a Justiça Federal – Art. 109, I, CF).
 - Se for autarquia estadual, distrital ou municipal, pertencerá à Justiça Estadual. A mesma regra incide para as empresas públicas.
 - Privilégios processuais: prazos processuais diferenciados, intimação pessoal etc.



DIRETO DO CONCURSO

1. (VUNESP/2020/PREFEITURA DE MORRO AGUDO – SP/ANALISTA LEGISLATIVO)
Assinale a alternativa correta a respeito das autarquias.
 - a. São pessoas jurídicas de direito público, com capacidade política e de auto-organização.
 - b. Possuem várias prerrogativas processuais, como prazos diferenciados e impenhorabilidade de bens.
 - c. Gozam de prazo prescricional especial e não se submetem ao regime de precatórios no pagamento de seus débitos.
 - d. Possuem imunidade tributária relativa a impostos e taxas e todos os seus bens são inalienáveis e insuscetíveis à usucapião.
 - e. Exercem atividades de Estado, como regra, mas podem desempenhar atividades comerciais ou industriais quando autorizadas por lei.



COMENTÁRIO

- a) Autarquias não possuem capacidade política.
- b) As autarquias possuem várias prerrogativas processuais, como prazos diferenciados e impenhorabilidade de bens.
- c) As autarquias se submetem, **sim**, ao regime de precatórios no pagamento de seus débitos.

ANOTAÇÕES



d) A imunidade tributária não se aplica às taxas. Ela não é uma imunidade ampla, limitando-se aos impostos.

A inalienabilidade é relativa, visto que existem alguns bens que podem ser alienados, mas todos são insuscetíveis de usucapião.

e) Para as autarquias, não é permitido o desempenho de atividades industriais, comerciais e empresariais.

GABARITO

1. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
